

수도시설 운영·관리업무 위탁에 관한 규정

제1장. 총칙

1. 목 적

- 이 규정은 수도법(이하 "법"이라 한다) 제23조 및 같은법시행령(이하 "령"이라 한다) 제35조부터 제40조까지의 규정에 따라 지방자치단체인 일반수도사업자(이하 "위탁자"라 한다)가 수도시설의 운영·관리에 관한 업무(이하 "수도관리업무"라 한다)를 위탁함에 있어,
 - 위탁의 타당성·필요성의 검토기준, 위탁계약의 체결·해지 및 위기 관리 등에 관한 세부기준 등과 위탁성과의 평가방법 및 절차, 평가결과에 따른 조치사항 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 함

2. 근거법령

- 법 제23조, 영 제35조제5항 및 제39조제3항

3. 적용범위

- 영 제35조에 따른 수도관리업무의 단순위탁 및 복합위탁을 대상으로 함
 - 다만, 단순위탁의 경우에는 위탁계획서 작성, 주민의견수렴, 수도관리위탁심의위원회 심의, 위탁성과의 평가, 붙임 「수도시설의 운영·관리업무 운영대가 결정기준」을 적용하지 아니함

4. 수도시설 수탁기관

- 영 제36조에 따른 수탁기관

제2장. 위탁필요성 · 타당성 검토

1. 위탁필요성 · 타당성 검토주체

- (1) 위탁자는 위탁의 필요성 검토를 거쳐 관할 수도시설에 대한 위탁실시여부를 결정하고, 위탁대상 및 방법 선정 등에 대한 위탁의 타당성 조사는 위탁자가 선정한 전문기관이 수행하여야 함
- (2) 단순위탁의 경우 위탁필요성 및 타당성 검토절차를 간략하게 할 수 있음

2. 위탁필요성 검토

(1) 사업목표 설정

- 수도시설의 위탁을 통하여 달성하고자 하는 구체적 목표 설정(사업비 조달체계 개선, 유수율 00% 제고, 수질향상 등)

(2) 수도시설 현황 분석

- 가. 취수원의 수량 및 수질여건
- 나. 정수시설 등 시설의 노후화 정도, 운영상태 및 수질파악
- 다. 수도관의 매설현황 및 노후정도
- 라. 현재 유수율 및 자체운영시 유수율 제고계획 달성 가능성
- 마. 시설개선비 및 조달체계 등

(3) 경영 · 운영 효율성 현황 분석

- 가. 최근 5년간의 경영수지 및 재정상태 분석
- 나. 향후 자체 투자시 수지예측

(4) 대안검토

가. 수도시설 및 경영수지 등 현황분석결과, 당초 설정한 사업목표

달성을 위한 구체적인 방안 검토

- 자체 혁신노력 또는 타 지자체와의 연합체 구성 등을 통한 목표달성 가능여부도 검토

나. 목표달성을 위하여 위탁시와 직영시의 톤당 수돗물 생산원가,

수도요금, 수질개선 및 주민편익 등을 비교 분석

(5) 기타

- 상수도 정책방향과의 부합성 등

3. 위탁타당성 검토

(1) 계량화된 사업목표치 설정

가. 수질안정성 확보 (현재 수질대비 목표수질)

나. 경영수지 개선

다. 수도요금의 인하 또는 인상수준

라. 유수율 제고 수준 등

(2) 경제성 분석

- 수도시설 현황 및 최근 5년치 재무현황 등 분석결과를 토대로 사업목표 달성을 위한 투자비용, 투입시기 및 조달방안 등을 구체적으로 제시

(3) 상수도 공급체계 검토

가. 상수원보호구역 지정여부

나. 자연환경보전 등 부수적인 환경이익 제시

다. 공급체계 변경에 대한 주민의견 수렴

라. 수도시설기준 및 수질기준 만족을 위한 기존시설 개보수방안과

공급체계 변경에 따른 경제성 비교분석

마. 위탁계약만료·중도 해지시 취수원 및 취·정수장 확보대책

(4) 사업목표 달성방법 및 절차

가. 시설진단에 따른 공정별 개선계획 수립

- 수도관, 정수장 및 계량기 개선대상시설 선정

나. 시설개선을 위한 연차별 투자계획 수립

- 시설별 연차별 투자금액, 투자시기 등

다. 개선시설 등의 효율적인 유지관리 방안

- 시설의 지속적인 유지관리를 통한 경제성 유지방안과 계약만료 또는 중도해지시 시설의 유지관리방안

(5) 위탁범위 결정

- 사업목표, 투자비용 및 조달방안, 사업효과 등을 바탕으로 위탁대상 및 위탁범위 등을 결정

제3장. 위탁계획서 작성 및 의견수렴

1. 위탁계획서 작성

○ 위탁자는 영 제37조제1항에 따라 다음의 사항을 포함하는 위탁 계획서를 작성하여야 함

(1) 위탁의 목적 및 범위

가. 위탁을 통하여 달성하고자 하는 목표를 운영관리, 우수율 제고,

수질개선 등으로 구분하여 작성

나. 타당성조사를 통해 결정된 위탁의 대상을 취수장, 가압장, 배수지, 관로 및 정수공정별로 구분하여 세부적인 개선대상시설 및 범위 제시

다. 위탁자와 수탁자간 위탁대상시설에 대한 시설개선 및 운영관리 업무의 책임범위를 명확히 구분하여 작성

(2) 위탁기간

- 단순위탁은 5년 이내, 복합위탁은 5년 이상 20년 이내 범위에서 위탁의 목적 및 범위에 따라 위탁자 부담능력, 예상사업비, 개선되는 자산의 내용연수 등을 고려하여 위탁기간을 설정

(3) 위탁대가의 산정 및 지급에 관한 사항

- 시설개선비를 제외한 운영관리에 따른 운영대가는 붙임 「수도시설 운영·관리업무 운영대가 산정기준」을 적용하여 산정

(4) 수도관리업무의 위탁에 필요한 사항

가. 위탁성과 평가방안

- 성과평가 세부지표, 성과평가 결과 성과급·감액 조치범위, 평가시 주민참여방안 및 성과평가결과 주민공개 방안 등

나. 고용관련 사항

- 위탁으로 인한 감축예상인력 및 동 인력 활용방안 또는 고용승계 등을 검토·제시

다. 발주방법

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조에 따라 경쟁입찰을 원칙으로 하고, 수의계약 채택시에는 그 사유를 명시

라. 계약 중도해지·만료시 대응계획

마. 위탁시 수도요금 조정필요성 및 연차별 금액 분석 제시

(5) 기타 사항

가. 위탁운영 후 광역상수도의 원·정수공급량 증가에 따른 조치사항

나. 그 밖에 위탁자가 필요하다고 인정하는 사항

2. 통합운영 위·수탁계약서 작성

○ 위탁자는 인근 자치단체와 권역별로 통합하여 운영 할 경우 다음 사항을 포함하는 위·수탁계약서를 작성하여야 함

(1) 통합의 목적 및 범위

- 수도사업의 경제적 효율성과 지역간 수도서비스 격차를 해소하기 위한 통합운영의 목표를 설정

(2) 통합운영관리 협의회

- 권역별 지방상수도 통합운영관리 사업의 제반업무를 수행하기 위한 협의기구 구성에 관한 사항을 설정

(3) 통합 서비스센터

가. 통합센터의 위치에 관한 사항

나. 통합센터 구축비용 및 운영대가의 부담비율에 관한 사항

- 통합센터 구축비용 및 운영대가의 부담비율은 자치단체의 판매량, 통

합에 따른 절감효과, 대상시설 등을 종합적으로 고려하여 통합운영에 참여하는 지치단체간 상호 협의하여 결정

다. 통합센터 운영대가의 변경에 관한 사항

라. 통합운영 신규 참여 및 탈퇴의 경우 운영대가 산정에 관한 사항

(4) 기타 통합운영에 필요한 사항

3. 수도관리위탁심의위원회 심의 및 주민의견 수렴

○ 위탁자는 위탁계획서에 대한 수도관리위탁심의위원회 심의 및 주민의견 수렴시 위탁과 관련한 구체적인 계획(위탁대가, 시설개선 계획 등)에 대해 의견수렴이 이루어지도록 하여야 함

제4장. 위탁계약 체결

1. 계약서 작성

○ 영 제35조제3항에 따른 각 항목은 위탁계약에 반드시 명시하여야 하며, 영 제37조제5항에 따라 수도관리위탁심의위원회 심의결과 및 주민의견수렴 결과를 반영하여야 함

(1) 공통기재사항(단순위탁·복합위탁)

가. 위탁의 목적

나. 위탁의 대상 및 범위

- 위탁의 범위에는 원칙적으로 마을상수도 및 소규모급수시설을 포함한다.

다. 위탁계약기간

- 단순위탁은 5년 이내, 복합위탁은 5년 이상 20년 이내로 설정

라. 위탁대가의 결정 및 지급에 관한 사항

1) 운영대가의 결정기준

① 단순위탁 : 수탁자의 적정이윤 및 수도요금에 대한 영향을 고려하여 결정

② 복합위탁 : 붙임 「수도시설 운영·관리업무 운영대가 결정기준」을 적용하여 결정

2) 위탁대가의 지급

- 결정된 위탁대가는 매월 지급하는 것을 원칙으로 하되, 위탁자의 재정여건 등을 고려하여 분할하여 지급하는 방안은 별도 협의하여 결정

마. 달성목표 및 그 목표 미달시의 조치에 관한 사항

바. 위탁계약의 해지 및 손실보상에 관한 사항

- 영 제40조에 따른 다음의 해지사유를 명시하되, 세부사항은 ‘제8장 위탁계약 해지’ 참조

1) 수탁자가 위탁받은 수도관리업무 운영이 부진하여 위탁목표를 달성할 수 없게 된 경우(예 : 목표의 50% 미만 등)

2) 주민투표법에 따른 주민투표 결과 위탁계약을 해지하기로 한 경우

사. 그 밖에 위탁자가 위탁계약의 체결에 필요하다고 인정하는 사항

(2) 복합위탁 기재사항

가. 연차별 투자계획(투자비 내역 및 자금조달 방안을 포함) 및 자금회수에 관한 사항

나. 수도시설의 개선에 관한 사항

- 기존 급수구역내에서 발생하는 시설의 개선(규모의 증감 포함)을 말함

※ 급수지역 확대, 급수지역 확대를 위한 시설투자(관로 개설 등), 취수원 신설·폐쇄·변경 및 급수구역간 관로확장 등을 포함하지 아니함

다. 수도요금의 징수·관리 및 단수 등의 대행에 관한 사항

라. 최종 목표연도와 연차별 유수율 및 수질목표에 관한 사항

마. 위탁성과의 평가 및 그 결과에 따른 조치에 관한 사항

- 세부사항은 ‘제5장 성과평가’ 참조

바. 위탁계약의 체결 및 해지시 위탁자와 수탁자간의 인수·인계에 관한 사항(고용승계를 포함)

- 세부사항은 ‘제8장 위탁계약 해지’ 참조

사. 수질사고시의 책임한계 및 위기관리에 관한 사항

- 세부사항은 ‘제6장 위기관리’ 참조

2. 계약서 작성시 유의사항

○ 공공성을 지닌 수도사업의 특성을 고려하여 공급의 연속성 및 수도요금 영향 등에 유의하여 위·수탁자간 업무범위와 위기관리시 및 계약해지·만료시 대응계획 등에 대한 세부사항을 계약서에 구체적으로 기재하여야 함

- 운영관리 또는 시설개선 포함 여부 등 위탁업무범위 및 사업 특성에 따라 조정하여 작성

3. 계약서 등 타당성 검토

○ 위탁자는 위탁계약서 및 사업계획서 등에 제시된 운영대가와 시설개선대가의 타당성을 전문가에게 의뢰하여 검토할 수 있음

제5장. 성과평가

1. 위탁성과의 평가

○ 위탁자는 수탁자가 운영을 개시한 날부터 2년마다 수탁자의 시설운영·관리 및 경영성과 등을 평가하여 수도관리업무를 개선·발전시켜야 함

- 다만, 수탁자가 운영을 개시한 날이 7.1일 이후인 경우에는 위탁자는 위탁성과 평가대상 기간을 다음해부터 산정할 수 있음

2. 평가주기 및 절차

(1) 위탁자는 수탁자의 수도관리업무 개선 및 효율적 관리를 위하여 평가주기를 적어도 2년 마다 정기적으로 위탁성과의 평가를 실시함

- 위탁자는 성과평가를 실시하는 것이 필요하다고 판단되는 경우 5년 주기의 성과평가 외에 추가로 위탁성과평가를 실시할 수 있음. 다만 이 경우 수탁자와 협의하고 계약에 반영하여야 함

(2) 수탁자는 성과평가 대상기간 만료일로부터 90일 이내에 위탁성과서를 작성하여 위탁자에게 제출

- 위탁성과서의 작성은 목표달성을 위하여 위탁계약서 등에 기재된 구체적인 사업계획 대비 실적을 기재하되, 그 근거자료를 첨부하여야 함

(3) 위탁자는 수탁자가 제출한 위탁성과서에 대한 수도관리

위탁심의위원회 심의절차를 이행하고, 수도법 제30조의 규정에 의한 수도물평가위원회의 자문을 얻는 등 주민의견을 수렴하여야 함

- 수도관리위탁심의위원회는 영 제38조제6항에 의한 가칭 ‘수도관리위탁심의위원회 구성·운영조례’에서 정하는 바에 따라 현장조사 등 검토절차를 거쳐 위탁성과서 심의의견을 일정기간 이내에 위탁자에게 회신하여야 함
- 위탁자는 특별한 사유가 없는 한, 수도관리위탁심의위원회 심의 및 수도물평가위원회 등 의견수렴결과를 평가결과에 반영하여야 함

(4) 위탁자는 위탁성과 평가결과 및 조치사항 등을 지역주민에게 공개하고, 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 함

3. 평가항목

(1) 평가항목 개요

- 수도관리업무 위탁을 통한 목표달성 여부 등 개선여부를 평가할 수 있도록 수도시설의 적정운영, 수질개선 및 관리, 정수처리시설의 안정적 관리, 관로의 안정적 관리, 시설개선 추진실적, 위험관리 및 대비, 인력개발 및 전문화, 재정관리 등의 항목설정

(2) 평가항목 예시

가. 유수율 등 위탁 목표 달성 여부

나. 수질기준 위반건수, 조치내용, 주민공지 여부

다.. 총괄원가 또는 수도요금 변동 여부

라. 수도시설 운영관리의 적정성

마. 시설개선 계획 대비 실적 및 그 효과

바. 수도관련 불평·불만 접수건수

사. 민원해결에 대한 주민 만족도

아. 인력 운영관리 사항

1) 고용승계 등 인력 감축 사항

2) 위탁 전, 후 인력 감축/증가 요인 및 그 사유 분석

3) 인력의 전문성(정수시설운영관리사 배치기준, 교육실시 여부 등) 등

(3) 세부평가항목 및 가중치는 위탁자가 자체특성에 적합하게 조정하여 적용하되, 최근 1년 이내에 기후에너지환경부 또는 공공기관에서 평가한 경우 그 결과를 대신 사용할 수 있음

< 세부 평가지표(예시) >

4. 평가결과에 따른 조치

가. 평가점수가 70점 미만인 경우 수탁자에게 경고조치를 취하고 개선대책을 수립·제출하도록 함

나. 위탁성과 평가결과 65점 미만인 경우 수탁자의 귀책사유로 계약

을 해지할 수 있음

다. 위탁 성과목표(유수율 등)를 계획 목표년도보다 지연하는 경우에는 목표 미달성으로 인하여 초과 생산한 생산량에 상응하는 원 · 정수구입비의 100분의 50에 해당하는 금액을 다음년도 운영대 가에서 감액

제6장. 위기관리 등

1. 위기관리

(1) 위기상황 발생시 대응을 위하여 위탁자 및 수탁자는 유관 기관 연락체계 및 협조체계 구축 등 위기대응매뉴얼을 작성 · 관리하여야 함

(2) 수탁자는 사고발생시 발생사실, 경위, 처리결과 등을 지체 없이 위탁자에게 보고 및 협의하여야 함

2. 위 · 수탁자간 책임범위

(1) 법 제23조(수도시설 운영 · 관리 업무의 위탁)에 따라 수탁자는 그 수탁을 받은 수도관리업무의 범위 안에서 법 제28조(정수처리기준), 제29조(수질검사와 수량분석), 제32조(건강진단), 제33조제1항(위생상의 조치), 제36조(교육), 제37조(급수의 긴급정지), 제61조(타인 토지에의 출입)의 규정을 적용함에 있어서는 이를 일반수도사업자로 간주

- 이에 따라 권한뿐 아니라 규정 위반시 벌칙이 부과됨

(2) 위탁자는 당해 위탁업무의 처리에 대해 수탁자를 지도 ·

감독하여야 하며, 수도업무에 대한 위·수탁자간의 책임분
담과 관련한 사항을 명확히 하여야 함

< 위험책임분담(예시) >

3. 수질사고 발생시 대처방안

(1) 수질오염 상황판단기준 및 대처방안

(2) 주민 공지제 운영

제7장. 수탁자에 대한 지도·감독

1. 지도·감독 및 시정조치

○ 위탁자는 위탁업무의 처리에 대하여 조례, 계약서에서 정하는 바
에 따라 정기적으로 감사를 실시하고, 감사결과 위탁업무 처리가 위
법하거나 부당한 경우에는 수탁자에 대한 시정요구 등의 조치를 취
하여야 함

2. 보고서 제출

○ 수탁자는 다음 사항이 포함된 정기상황보고서를 위탁자에게 분
기별로 제출하되, 특별한 사항이 발생한 경우에는 지체없이 그 상황
을 통보하여야 함

- 공정진행상황, 운영관리현황 및 민원발생·처리현황 등 사업수행실태

제8장. 위탁계약 해지

1. 해지사유

(1) 위탁자의 귀책사유로 인한 해지

가. 위탁자의 귀책사유로 사업의 시설개선사업 또는 운영관리 등이

1년 이상 지연되거나 정상적으로 추진할 수 없는 경우

나. 위탁자의 지시 또는 위탁자에게 책임 있는 사유로 인해 사업비

(운영대가 또는 시설개선대가)가 계약시보다 현저히 축소되어 위

탁목표를 달성할 수 없는 경우

다. 기타 이에 준하는 사유가 발생하는 경우

(2) 수탁자의 귀책사유로 인한 해지

가. 수탁자가 위탁받은 수도관리업무 운영이 부진하여 위탁목표를

달성할 수 없게 된 경우

1) 수탁자의 귀책사유로 인하여 사업의 시설개선 또는 운영관리

등이 1년 이상 지연되거나 정상적으로 추진할 수 없는 경우

2) 위탁계약에서 정한 사업기간내에 정당한 사유 없이 시설개선

사업을 착수하지 아니하거나 착수 후 사업시행을 지연 또는 기

피하여 사업의 수행이 불가능하다고 판단되는 경우

3) 위탁성과 평가결과 65점 미만인 경우(위탁자의 귀책사유인 경

우를 제외함)

나. 위탁자의 수차례 지시 또는 명령에도 불구하고 이를 따르지 아

니하여 주민에게 큰 피해가 발생하거나 발생할 가능성이 있는 경

우

- 1) 위탁자가 수탁자의 관계법규 또는 위탁계약에서 정한 중대한 사항의 위반에 대한 지시 또는 명령을 하였음에도 이를 지키지 아니하여 주민에게 피해가 발생한 경우
 - 2) 위탁시설에 대한 유지보수 소홀 등 시설관리 태만에 대한 지적에도 불구하고 시정되지 아니하여 수탁자의 지속적인 수도시설 운영이 주민에게 피해를 줄 가능성이 크다고 판단되는 경우
- 다. 수탁자의 파산 등으로 수탁자의 경영상태가 악화되어 정상적인 사업수행이 곤란한 경우
- 라. 수탁자의 노동쟁의 등으로 수도물 공급에 중대한 차질이 발생한 경우
- 마. 위탁업무 범위내의 사고 및 수질사고 발생으로 주민피해 발생 또는 발생우려가 크다고 판단되는 경우
- 바. 기타 이에 준하는 사유가 발생하는 경우

(3) 불가항력적 사유로 인한 해지

- 가. 전쟁, 사변, 내전, 테러 등의 사유로 위탁업무 수행이 불가능한 경우
- 나. 지진, 홍수, 해일, 태풍, 화산폭발, 산사태 등 천재지변으로 인한 위탁업무 수행이 불가능한 경우
- 다. 주민투표법에 따른 주민투표 결과 위탁계약을 해지하기로 한 경우
- 우

라. 기타 이에 준하는 사유가 발생하는 경우

(4) 정부의 정책변경 등으로 인한 해지

가. 행정구역 통폐합 및 수도사업 통합관리 등 정부의 정책 변경에 따라 통합 위·수탁 계약을 위해 기 체결된 개별 위·수탁 계약의 해지가 필요한 경우

(5) 기타 사유로 인한 해지

가. 사업목적을 달성하지 못할 것으로 판단되어 계약자간 상호 합의한 경우

2. 계약을 해지하는 경우의 보상

○ 중도 해지시 귀책사유별로 해지지급금 산정기준 적용

1) 해지시 실적치에 근거한 미래기대수입 흐름을 불변수익률로 할인한 금액

제9장. 위탁계약 중도해지 및 종료시 대응

1. 위탁계약 중도해지시 대응

(1) 수돗물 공급 유지

○ 중도해지로 인해 수돗물 공급이 중지되지 않도록 계약서에 중도해지시 일정기간 수탁자가 업무이행을 하도록 하고, 그 후에 업무 인계인수를 하도록 규정

2. 위탁계약 종료시 대응

(1) 인계인수 관련 사항

- 가. 계약서에 인계인수와 관련한 사항을 명확하게 규정하여야 함
- 나. 위탁계약기간 종료후 기존 수탁자가 수도사업자 또는 새로운 수탁자에 업무인계와 업무지도를 하도록 하여, 특정 사업자가 아니면 운전이 불가능한 사태를 회피하도록 하여야 함
- 다. 위탁기간중 시설이 적절하게 유지관리되는지를 확인하기 위해 계약종료시에 계약개시전에 비해 시설기능이 어떻게 변화하였는지 확인할 필요가 있으며, 그 범위, 방법을 계약서에 규정하는 것이 바람직하며, 위탁개시시 위탁자와 수탁자 양자의 입회하에 시설기능을 확인하여 이를 기록하고, 위탁종료시 위탁시설에 대한 기능진단을 하도록 함
- 라. 기존시설을 위탁하는 경우 고장시의 원인이 불명확한 원인이 많을 것이므로 시설상황과 기능에 대하여 공개하고 상호 이해하는 것이 필요함
- 마. 원활한 인계인수를 위하여 기존 수탁자는 새롭게 시설을 운전하는 자에 대해서 시설이 유지관리상 요구수준을 만족하고 있는 상태로 시설을 양도하고, 인계사항도 문서화한 후에 양도

(2) 신규 계약시 공평성 유지

- 가. 위탁으로 인한 효율성 확보를 위해 수탁자를 정기적으로 경쟁시키는 것이 바람직함
- 나. 계약 종료후 재입찰시 기존 수탁자가 유리하게 되므로 수탁자의 재선정시 공평성을 유지하도록 고려

제10장. 행정사항

1. 시행일

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

2. 재검토 기한

기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 2018년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[붙임]

수도시설 운영·관리업무 운영대가 결정기준

제1조(목적) 이 규정은 수도법 제23조의 규정에 따라 지방자치단체인 일
반수도사업자(이하 "위탁자"
라 한다)가 수도사업을 효율적으로 운영·관리하기 위하여 수도시설의
운영·관리에 관한 업무(이하
"수도관리업무"라 한다)를 위탁함에 있어 수탁자에게 지급하는 운영대
가를 결정하는 기준(이하
"대가결정기준"이라 한다)을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (운영대가의 구성) ① 운영대가는 수탁자가 수돗물의 정수, 배급
수, 요금청구, 수용가관리 등
수돗물의 생산 및 공급하는데 소요되는 모든 비용과 수탁자의 일반관리
비 및 적정 할인율을 포함하
는 수준에서 결정한다.

② 상수도 공급과 관계없는 수탁공사나 부대사업관련 수익 및 비용은 운
영대가 결정 시 포함하지
아니하며, 수탁자가 상수도사업이외에 별도사업을 영위할 경우, 상수도
사업과 별도사업을 구분하
여 정리하여야 한다.

제3조(운영대가의 결정 등) ① 운영대가는 급수인구변화·판매량·생산
및 공급비용 변동, 물가상승률

등을 고려하여 위탁자와 수탁자가 상호 합의하여 결정함을 원칙으로 하며, 운영개시일로부터 매5년마다 또는 사업목표 변경이 필요한 경우 운영대가를 재산정하고 필요시 운영대가의 적정성을 검토한 후 위탁대가를 결정할 수 있다. 이 경우 운영대가는 매 회계연도별로 구분하여 결정한다.

② 운영대가 산정 당시 예측할 수 없었던 불가피한 사유의 발생으로 생산 및 공급비용에 현저한 증감이 있을 경우에는 증감요인만을 반영하여 운영대가를 조정할 수 있다.

제4조(운영대가 산정자료) ① 운영대가 결정을 위한 산정자료는 수탁자가 제시하여야 한다. 제시하는 자료에는 인구 및 급수인구 추정, 유수율, 조정량, 원·정수구입량, 발생 예상비용, 물가상승률, 수탁자의 일반관리비 내역 및 할인율 등이 포함된다. 수탁자는 운영대가 산정기간 동안 발생할 것으로 예상되는 모든 비용을 연도별로 추정하여 제시하고, 그 근거를 제시하여야 한다. 또한, 모든 비용은 생산량의 변화에 따라 투입량이 변동하는 변동비 및 변동단가와 생산량의 변화와 관련 없이 발생하는 고정비로 구분하여 제시하여야 한다. 다만, 물가상승률의 경우에는

불변가치로 제시하고, 결정된
운영대가 중 물가에 영향을 받는 금액 총액에 대하여 계약자간 합의하에
소비자물가지수와 생산자
물가지수 중 선택하여 결정하며 결정된 물가지수를 곱한 금액을 차년도
운영대가에 포함하여 지급
할 수 있다.

② 위탁자는 수탁자가 작성하여 제출하는 운영대가 산정자료 작성의 객
관성 및 공정성 검토를
위하여 공인회계사·회계법인 등 외부감사기관을 지정할 수 있다.

I. 수질·운영

- 82 -

제5조(공급량 차이의 조정) ① 제3조 및 제4조에 따라 운영대가를 결정
하였음에도 불구하고 공급물량과
관련하여 추정 공급물량과 실제 공급물량간에 차이(이하 "공급량차이"
라 한다)가 $\pm 3\%$ 를 초과하는
경우에는 그 공급량 차이를 조정한다.

② 조정금액은 공급량 차이에 변동비로 분류된 비용의 변동단가의 합을
곱하여 산정한다.

③ 제2항의 규정에 따라 산정된 조정금액은 다음년도 운영대가 지급 시
가감하여 반영한다.

제6조(원·정수구입비의 조정) ① 수도시설의 위탁관리 계약 체결 당시에

비해서 원·정수 구입단가가
변경될 경우 그 차액을 조정한다.

② 제1항의 규정에 따라 산정된 조정금액은 다음년도 운영대가 지급 시
가감하여 반영한다.